主題精選：計畫裁量 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 都市計畫訴訟(1)-臺北高等行政法院111年度都訴字
第1號判決
發布日期: 2025-01-21
內文
• 一、主要法源
行政訴訟法第五章都市計畫審查程序 第237-18條：「人民、地方自治團體或其他公法人認為行
政機關依都市計畫法發布之都市計畫違法，而直接損害、因適用而損害或在可預見之時間內將
損害其權利或法律上利益者，得依本章規定，以核定都市計畫之行政機關為被告，逕向管轄之
高等行政法院提起訴訟，請求宣告該都市計畫無效。」
• 二、案例簡要概述
• (一) 市政府為配合捷運計畫，辦理都市計畫變更。所有權人甲原出租供加油站使用的A、B土
地原本全部693平方公尺要配合設置緊急出口、通風口、轉乘設施等相關設施及辦理土地開
發。後因土地徵收問題，縮小面積至260平方公尺，並將其由「住宅區」變更為「捷運系統用
地」。甲不服爰提起行政訴訟。
• (二) 審理結果判決原告勝訴，宣告主要計畫案及細部計畫案均無效。理由為系爭都市計畫有
利益衡量瑕疵：
1. 計畫有形成的自由（又稱計畫裁量），但計畫形成自由並非毫無限制，仍須受司法審查，
包括計畫的形成有無利益衡量瑕疵，例如行政機關在調查、彙整的階段，沒有將與計畫有
關的利益納入衡量之衡量不足。
2. 所需土地面積，已由原先693平方公尺縮減至260平方公尺，徵收的必要範圍變小，選地
的彈性相對增加，基於此一情事變更，系爭工程使用系爭土地的必要性，應將周邊其他土
地的利用可能性一併列入，重新考量。惟該市政府並沒有對相關方案是否可行及利弊得失
等，為有關的調查與評估，有衡量不足的瑕疵。
3. 其他替代地點涉及其他土地的利用情況，市政府應為必要的調查，方能正確評估其他土地
與系爭土地的使用程度、涉及的利益與規模，而後為適當方案的選擇。市政府僅以土地筆

數、面積及地主人數等簡略因素，直接在原主要計畫的基礎上，維持在A、B土地上施作
捷運設施的方案，也有衡量不足的瑕疵。
• 三、考試重點參考
• (一) 都市計畫的法律性質 本案主要計畫及細部計畫均為依都市計畫法第27條第1項第4款規定
辦理的個案變更，依當時法制狀態，是定性為行政處分，依行政程序法第110條第3項規定，於
經撤銷、廢止或因其他事由而失效前，其效力繼續存在。又，因是於行政訴訟法都市計畫審查
程序專章109年7月1日施行後所發布，已透過立法的方式定性為法規性質，其救濟即應循都市
計畫審查程序進行，而不再適用訴願法及行政訴訟法有關違法行政處分的救濟。 因此，行政
法院審查的對象是具一般性、抽象性之都市計畫（法規），而非規制具體事件之行政處分。
• (二) 違法審查標準 都市計畫審查程序之違法審查標準，包含有下列幾種類型：
1. 違反作成都市計畫之程序規定。
2. 都市計畫違反較高位階之法規範（含不成文法）。
3. 違反都市計畫之利益衡量原則。
• (三) 利益衡量瑕疵
1. 所謂利益衡量瑕疵，係指行政機關於擬定或核定都市計畫時，沒有權衡可能受到計畫影響
的各種不同公益與私益，並使各種利益在計畫中處於均衡的協調狀態（即似經濟學上最適
境界的狀態）。
2. 利益衡量瑕疵有四大類型，包含①衡量怠惰、②衡量不足、③衡量錯估、④衡量不符比
例。都市計畫核定機關若有上述四種情形之一時，其計畫形成自由即應受到限制，而應受
司法審查。
3. 都市計畫本質上係屬行政計畫中，具有強制拘束力之行政行為，惟我國都市計畫法對於各
種土地分區管制及公共設施之設置或衡量規定，十分抽象簡陋，甚至於完全缺乏。國內學
者對於都市計畫中利益衡量瑕疵，認其明顯違法之指責，包含有： (1)都市計畫審議紀錄過
分簡陋而未能載明應考量之重要事項（如：合理性與必要性說明）； (2)定期通盤檢討未於
計畫書中說明； (3)逾數十年尚未取得及開闢之公共設施保留地，其仍規劃繼續保留之理
由； (4)未說明公園、綠地、體育場所、廣場及兒童遊樂場所計畫面積不足都市計畫面積
10%以上之理由（都市計畫法第45 條）； (5)鐵路、公路穿越市中心之具體理由（都市計畫
法第44 條後段）； (6)屠宰場、殯儀館、公墓等嫌惡性設施，為何仍未能於都市邊緣適當
地點設置之理由（都市計畫法第47 條）
參考文獻：
1. 林明鏘，2024，都市計畫審查訴訟之基本問題－兼評臺北高等行政法院111 年度都訴字第1
號判決，新學林法學第2期：1-31。
2. 李建良，2023，行政法裁判精選-都市計畫審查與計畫裁量瑕疵（之一），月旦實務選評，
第3卷，第10期：27-67。

3. 司法院，2023，臺北高等行政法院111年度都訴字第1號原告英屬維京群島商勝方投資有限
公司台灣分公司與被告內政部、臺北市政府間都市計畫事件新聞稿
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下